

UNIDAD 3. DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

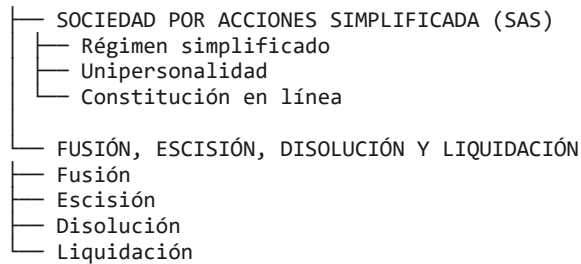
UNIDAD 3

DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

Mapa conceptual

DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

- ACTOS DE COMERCIO
 - Enumeración casuística (arts. 1-10 CCom)
 - Actos absolutos (art. 75 CCom)
 - Actos relativos (art. 76 CCom)
 - Criterio subjetivo vs objetivo
- COMERCIANTES
 - Concepto (art. 3 CCom)
 - Requisitos
 - Obligaciones
 - Prohibiciones
- LA EMPRESA
 - Concepto económico
 - Concepto jurídico
 - Fondo de comercio
- AUXILIARES MERCANTILES
 - Dependientes
 - Independientes
 - Técnicos
- SOCIEDADES MERCANTILES
 - Concepto y clasificación
 - Personalidad jurídica
 - Nacionalidad
- SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
 - Constitución
 - Capital social
 - Órganos sociales
 - Acciones
- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL)
 - Partes sociales
 - Administración
 - Transmisión



Objetivos de aprendizaje

Al concluir esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Definir y clasificar los actos de comercio conforme a la legislación mercantil vigente.
2. Identificar los elementos esenciales que configuran la calidad de comerciante.
3. Distinguir los conceptos de empresa, comerciante y fondo de comercio.
4. Clasificar los auxiliares mercantiles según su vinculación con el comerciante.
5. Explicar la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles y su personalidad jurídica.
6. Comparar las características, ventajas y desventajas de la SA, SRL y SAS.
7. Analizar los procedimientos de fusión, escisión, disolución y liquidación societaria.
8. Aplicar los preceptos legales a situaciones prácticas del ámbito mercantil.
9. Interpretar la doctrina comparada en materia de derecho societario.

Competencias a desarrollar

Competencia	Descripción	Nivel	Interpretativa	Comprensión de normas mercantiles y su aplicación
Analítica	Comparación de figuras societarias y regímenes	Básico-Intermedio	Intermedio	Intermedio
Argumentativa	Fundamentación de decisiones mercantiles	Intermedio	Intermedio	Intermedio
Práctica	Redacción de estatutos y contratos mercantiles	Avanzado	Intermedio	Intermedio
Investigativa	Consulta de legislación y doctrina comparada	Intermedio	Intermedio	Intermedio

Actos de comercio (arts. 1-10 CCom)

Concepto y enumeración casuística

 El Código de Comercio colombiano (Decreto 410 de 1971) adopta un sistema de **enumeración casuística** de los actos de comercio, a diferencia de otros códigos que optan por una definición general.

El artículo 1 del CCom establece que «*Las negociaciones mercantiles se rigen por las disposiciones de este Código y, en su defecto, por los usos mercantiles; en lo que respecta a la capacidad y al formalismo de los actos jurídicos, se aplicarán las normas del Código Civil*».

Definición: Definición:

El acto de comercio es todo acto realizado con fines de lucro, en ejercicio de actividad comercial, que se sujeta al régimen del derecho mercantil.

La doctrina colombiana, siguiendo a **Enrique Uribe Holmes**, define el acto de comercio como «*una empresa de intermediación industrial o mercantil*» que tiene por objeto hacer producir el capital mediante el cambio o la circulación de riqueza.

Clasificación de los actos de comercio

 **Artículo 75 CCom - Actos absolutos de comercio:** Son mercantiles por sí mismos, independientemente de quién los realiza:

1. El arrendamiento de bienes muebles con fines lucrativos
2. El arrendamiento de talleres
3. La empresa de fabricación, construcción
4. La empresa de compraventa de bienes muebles
5. La empresa de servicios de transportes
6. La empresa de expendio de bebidas y comidas
7. La empresa de seguros
8. La empresa de banca
9. La empresa de construcción y reparación de bienes muebles
10. La empresa de almacenes y depósitos
11. La empresa de distribución de bienes
12. La empresa de montepíos

 **Artículo 76 CCom - Actos relativos de comercio:** Son mercantiles solo cuando son realizados por comerciantes:

1. El comercio bancario y las operaciones de crédito
2. Las operaciones de intercambio
3. Las operaciones de corretaje
4. Las operaciones de comisión
5. Las operaciones de depósito

 **Ejemplo:** Una empresa de transporte es mercantil por sí misma (art. 75). Sin embargo, el acto de intermediación comercial (compra para revender) es mercantil solo si lo realiza un comerciante (art. 76).

Criterio subjetivo vs objetivo

Criterio	Descripción	Legislación
Subjetivo	Depende de la calidad del sujeto (comerciante)	Art. 3 CCom
Objetivo	Depende de la naturaleza del acto	Arts. 1-10 CCom

 El sistema colombiano adopta un **criterio mixto**: combina elementos objetivos (naturaleza del acto) con subjetivos (calidad de comerciante) para determinar la mercantilidad.

Fuentes del derecho mercantil

 **Artículo 2 CCom:** «En los casos de oscuridad o deficiencia de la ley mercantil, el juez o tribunal debe recurrir a los usos y costumbres mercantiles. A falta de éstos, a los principios del derecho mercantil universal, y en defecto de todos ellos, a la analogía con las disposiciones de la ley civil».

>  **Cita doctrinal:** Uribe Holmes señala que «el derecho mercantil tiene fuentes propias que lo distinguen del derecho civil: los usos mercantiles, la *lex mercatoria* y la *práctica forense*».

Fuentes del derecho mercantil colombiano:

1. **Código de Comercio** (Decreto 410 de 1971)
2. **Ley General de Sociedades Mercantiles** (Ley 222 de 1995)
3. **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito** (Decisión 418 de la CAN)
4. **Usos y costumbres mercantiles** (art. 2 CCom)
5. **Jurisprudencia** (CSJ, Tribunales Superiores)
6. **Doctrina** (Uribe Holmes, Carvajal, Nivia)

 **Importante:** El CCom se aplica de forma supletoria al Código Civil en materia mercantil (art. 2 CCom). Sin embargo, en materia de capacidad y formalismo de actos jurídicos, se aplican las normas civiles.

Comerciantes (arts. 3-20 LGSM y CCom)

Concepto de comerciante

 **Artículo 3 CCom:** «Toda persona que, con arreglo a las prescripciones de este Código, sea hábil para comerciar, y que de hecho se ocupe en operaciones mercantiles».

Definición: Definición:

Comerciante es la persona natural o jurídica que, teniendo capacidad legal, ejerce habitualmente actos de comercio con fines de lucro.

 **Artículo 8 CCom:** «Son comerciantes los que, teniendo capacidad legal para comerciar, se han inscrito en el Registro Mercantil y hacen del comercio su ocupación principal».

Requisitos para ser comerciante

Requisito	Fundamento	Observaciones
Mayoría de edad o emancipación	Art. 34 CCom	Capacidad legal
Inscripción en el Registro Mercantil	Art. 28 CCom	Requisito formal
Habitualidad	Art. 3 CCom	Ejercicio profesional
Dedicación a operaciones mercantiles	Art. 8 CCom	Ocupación principal

Obligaciones del comerciante

 **Artículo 19 CCom:** Los comerciantes están obligados:

1. A inscribirse en el Registro Mercantil
2. A llevar contabilidad
3. A conservar libros y documentos mercantiles

4. A comunicar al registro los cambios en su situación
5. A someterse a los usos y costumbres mercantiles

 **Importante:** La omisión de la inscripción no impide el ejercicio del comercio, pero priva al comerciante de la protección legal específica (art. 28 CCom).

Prohibiciones para comerciar

 **Artículo 10 CCom - Prohibiciones absolutas:** No pueden comerciar:

1. Los funcionarios públicos en asuntos de su ministerio
2. Los menores no emancipados
3. Los inhabilitados judicialmente
4. Los fallidos no rehabilitados

 **Artículo 11 CCom - Prohibiciones relativas:** No pueden comerciar:

1. Los abogados en asuntos de su profesión
2. Los empleados de casas comerciales, salvo autorización
3. Los clérigos en asuntos de su ministerio

 **Ejemplo:** Un profesor universitario puede comerciar libremente, pero no puede ser comerciante en asuntos relacionados con su cátedra si esto genera conflicto de intereses.

Comerciantes individuales vs sociedad mercantil

Aspecto	Comerciante individual	Sociedad mercantil
Personalidad	Natural	Jurídica
Responsabilidad	Ilimitada personal	Limitada al aporte
Constitución	Inscripción registro	Escritura pública
Patrimonio	Confundido con particular	Societario
Continuidad	Depende de persona	Perpetua

La empresa y la negociación mercantil

Concepto económico de empresa

>  **Cita doctrinal:** José Santos Cossío define la empresa como «una unidad de organización destinada al ejercicio de una actividad económica».

>  **Cita doctrinal:** Enrique Uribe Holmes señala que «la empresa no es una cosa, sino una función: la función de intermediación entre la producción y el consumo».

El concepto económico de empresa se centra en el **factor organización**: la capacidad de combinar factores productivos (trabajo, capital, tierra, tecnología) para generar valor económico.

Concepto jurídico de empresa

 **Artículo 498 CCom:** «Se entiende por empresa la organización de los factores de producción, mediante la cual el empresario asume el riesgo de producir un bien o servicio».

 La jurisprudencia colombiana ha reconocido que la empresa es una **universalidad de bienes** que se distingue del comerciante que la explota.

Definición: Definición:

El **fondo de comercio** (o *fondo de comercio*) es la universalidad de bienes corpóreos e incorpóreos que permiten la explotación de la empresa.

Elementos de la empresa

Elemento	Descripción	Importancia
Clientela	Conjunto de clientes habituales	Elemento principal
Nombre comercial	Denominación o razón social	Identificación
Fondo de comercio	Universalidad de bienes	Patrimonio
Propiedad industrial	Marcas, patentes, invenciones	Protección
Local	Establecimiento físico	Ubicación
Maquinaria	Bienes de capital	Producción
Know-how	Conocimientos técnicos	Ventaja competitiva

Estabilidad del empresario

⚖️ La doctrina ha desarrollado el principio de **estabilidad del empresario**, que protege la continuidad de la empresa como unidad productiva, incluso ante cambios en su titularidad.

💡 **Ejemplo:** Cuando se vende una empresa, el comprador adquiere el fondo de comercio con todos sus elementos, incluida la clientela y el nombre comercial.

Diferencia entre empresa y comerciante

Empresa	Comerciante
Unidad de producción	Persona que explota
Concepto económico	Concepto jurídico
Puede ser explotada por varios	Es una sola persona
No tiene personalidad propia	Tiene personalidad

Auxiliares mercantiles**Dependientes**

Los auxiliares dependientes están subordinados al comerciante:

Auxiliar	Función	Apoderación
Factor	Gerente general	General y amplia
Gerente	Administración específica	Según poder
Viajante	Ventas y cobros	Representación

Dependiente	Tareas diversas	Limitada
---------------	-----------------	----------

 **Artículo 893 CCom:** El factor es el apoderado general del comerciante para administrar sus negocios. Su poder se extiende a todos los actos propios del giro del negocio.

Definición: Definición:

El **factor** es el representante general del comerciante, investido de facultades amplias para gestionar la empresa.

Independientes

Los auxiliares independientes actúan por cuenta propia:

Auxiliar	Función	Característica
Corredor público	Intermediación	Sin posesión de mercancías
Agente de comercio	Promoción de ventas	Autónomo
Comisionista	Compra-venta por cuenta ajena	Posesión temporal
Martillero	Venta en subasta	Independencia

 **Artículo 935 CCom:** El comisionista puede actuar en nombre propio o ajeno, según el tipo de comisión.

Auxiliares técnicos

Auxiliar	Función	Fuente
Mediador	Conciliación	Ley 446 de 1998
Perito	Dictamen técnico	Art. 59 CCom
Árbitro	Resolución de conflictos	Ley 1563 de 2012

Representantes de comercio

 **Artículo 1325 CCom:** El representante de comercio es quien promueve habitualmente la celebración de contratos de compraventa de mercancías por cuenta de los comerciantes.

 **Importante:** El representante de comercio se distingue del agente comercial por su dependencia económica y jurídica respecto del principal.

Sociedades mercantiles: concepto, clasificación, personalidad jurídica y nacionalidad (arts. 1-10 LGSM)

Concepto de sociedad mercantil

 **Artículo 98 CCom:** «Hay sociedad mercantil cuando dos o más personas se obligan a hacer Contribuir con bienes o servicios para el ejercicio de una actividad mercantil, con el fin de repartir entre sí las ganancias».

Definición: Definición:

La sociedad mercantil es una persona jurídica constituida por la reunión de dos o más personas que aportan bienes o servicios para realizar una actividad mercantil y distribuir las utilidades.

Personalidad jurídica

Artículo 2 LGSM: «Las sociedades legalmente constituidas en un país tendrán personalidad jurídica en todo el territorio nacional».

 La personalidad jurídica implica:

1. Capacidad de ser titular de derechos y obligaciones
2. Patrimonio propio y separado del de los socios
3. Representación legal
4. Perpetuidad
5. Responsabilidad limitada al aporte

Nacionalidad

Artículo 9 LGSM: Las sociedades son colombianas cuando tengan su domicilio principal en Colombia, cualquiera que sea el lugar de su constitución.

⚠ Importante: La nacionalidad de la sociedad se determina por el domicilio social, no por la nacionalidad de los socios.

Clasificación de sociedades mercantiles

Tipo	Fundamento	Características
Sociedades reguladas	LGSM	Reglas imperativas
Sociedades irregulares	CCom	Flexibilidad
Sociedades de economía mixta	Ley 1116 de 2006	Participación estatal

Artículo 99 CCom: Las sociedades irregulares se forman con sujeción a las reglas generales del contrato de sociedad.

Sociedad Anónima (SA): constitución, órganos sociales, capital social y acciones (arts. 87-204 LGSM)**Constitución**

Artículo 87 LGSM: La sociedad por acciones puede constituirse mediante escritura pública o acta protocolizada, cuando no se haga oferta pública de sus acciones.

Artículo 88 LGSM: Para la constitución se requiere:

1. Un mínimo de dos accionistas
2. Un capital social mínimo de \$50.000.000 (cuando se ofrezcan acciones al público)
3. Un mínimo de un accionista (sociedad unipersonal)

Capital social

Artículo 89 LGSM: El capital social se divide en acciones de igual valor nominal. Las acciones pueden ser de distintas clases según los derechos que confieran.

Definición: Definición:

El capital social es el aporte de los socios a la sociedad, representado en acciones que confieren derechos políticos y económicos.

Estructura del capital social:

Componente	Descripción
Capital autorizado	Máximo que puede emitirse
Capital suscrito	Parte que los accionistas se comprometen a aportar
Capital pagado	Parte efectivamente aportada

Órganos sociales

 **Artículo 120 LGSM:** Los órganos de la SA son:

1. **Asamblea general de accionistas:** Máximo órgano de dirección
2. **Consejo de administración:** Gestión y representación
3. **Revisor fiscal:** Control y vigilancia

Asamblea de accionistas:  **Artículo 130 LGSM:** La asamblea se reúne ordinariamente al menos una vez al año para:

1. Examinar los estados financieros
2. Aprobar la distribución de utilidades
3. Elegir administradores
4. Modificar estatutos

Consejo de administración:  **Artículo 137 LGSM:** El consejo ejerce las funciones de dirección y representación. Su duración máxima es de un año.

Acciones

 **Artículo 146 LGSM:** Las acciones son títulos valores que incorporan derechos de crédito y político.

Tipo	Derechos
Nominativas	Registradas a nombre del titular
Al portador	Poseedor es titular
Ordinarias	Derechos políticos y económicos
Preferenciales	Prioridad en dividendos
De ahorro	Sin derecho a voto

Fusión y escisión

 **Artículo 163 LGSM:** La fusión puede ser:

- **Absoluta:** Una sociedad absorbe a otra
- **Relativa:** Dos o más sociedades crean una nueva

Obligaciones de publicidad

 **Artículo 156 LGSM:** Las SA están obligadas a:

1. Publicar estados financieros
2. Convocatoria de asambleas
3. Fusión y escisión
4. Disolución y liquidación

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL): características, capital social, partes sociales y administración (arts. 58-86 LGSM)

Capital social y partes sociales

 **Artículo 59 LGSM:** El capital social se divide en partes sociales de igual valor, que representan los aportes de los socios.

Definición: Definición:

Las partes sociales son los títulos que representan la participación de cada socio en el capital de la SRL. No son acciones y no pueden ofrecerse al público.

Aspecto	SRL	SA
Título	Partes sociales	Acciones
Transmisión	Requiere consentimiento	Libre
Público	No puede ofrecerse al público	Puede ofrecerse al público
Número de socios	2 a 50	Mínimo 2 (o 1 unipersonal)

Administración

 **Artículo 64 LGSM:** La administración de la SRL está a cargo de uno o más administradores, que pueden ser socios o terceros.

Nombramiento y remoción:

- Los administradores son nombrados por los socios
- Su duración es determinada o indefinida
- Pueden ser removidos por la mayoría de los socios

Responsabilidad:  **Artículo 65 LGSM:** Los administradores responden personalmente por los daños causados a la sociedad por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones.

Transmisión de partes sociales

 **Artículo 68 LGSM:** La transmisión de partes sociales requiere:

1. Consentimiento de la mayoría de los socios
2. Comunicación previa a todos los socios
3. Derecho de tanteo de los socios

 **Importante:** La transmisión de partes sociales es más restrictiva que la de acciones, lo que protege la confianza entre socios.

Diferencias entre SA y SRL

Característica	SA	SRL
Capital mínimo	\\$50.000.000	\\$100.000
Socios	Ilimitados	2 a 50
Transmisión acciones	Libre	Requiere consentimiento
Oferta pública	Permitida	Prohibida
Administración	Consejo administración	Administradores
Revisor fiscal	Obligatorio	No obligatorio
Flexibilidad	Menor	Mayor

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): régimen simplificado, constitución en línea (arts. 260-271 LGSM)

Constitución

 **Artículo 260 LGSM:** La SAS puede constituirse mediante escritura pública o acta protocolizada.

 **Artículo 262 LGSM:** La constitución en línea se realiza ante notario mediante instrumento privado protocolizado, siempre que:

1. No se haga oferta pública de acciones
2. El capital sea íntegramente pagado
3. Todos los accionistas estén presentes

Ejemplo

Una SAS puede constituirse en menos de 24 horas mediante constitución en línea ante notario, con un costo significativamente menor que la SA tradicional.

Un solo accionista

 **Artículo 260 LGSM:** La SAS puede tener un solo accionista (sociedad unipersonal), lo que permite:

1. Mayor control por parte del emprendedor
2. Simplificación de trámites
3. Flexibilidad en la gestión

 **Importante:** La sociedad unipersonal no responde personalmente por las deudas del accionista, y viceversa (separación patrimonial).

Capital social

 **Artículo 261 LGSM:** No existe capital social mínimo legal para la SAS, a diferencia de la SA (\$50.000.000) y la SRL (\$100.000).

Tipo	Capital mínimo	Fundamento
SA	\\$50.000.000	Art. 88 LGSM

SRL	\\$100.000	Art. 59 LGSM
SAS	Sin mínimo	Art. 261 LGSM

Régimen simplificado de administración

 **Artículo 266 LGSM:** La SAS puede elegir entre:

1. **Un solo administrador:** Sin formalidades especiales
2. **Consejo de administración:** Como en la SA
3. **Revisor fiscal:** No es obligatorio

>  **Cita doctrinal:** Juan Carlos Henao señala que la SAS representa «una revolución en el derecho societario colombiano, al permitir la constitución de empresas con trámites mínimos».

Constitución en línea ante notario

 **Artículo 262 LGSM:** El procedimiento es:

1. Los accionistas suscriben el instrumento privado
2. El notario verifica la identidad y capacidad
3. Se protocoliza el documento
4. Se inscribe en el Registro Mercantil
5. La sociedad queda constituida

Obligaciones simplificadas

Obligación	SA	SAS
Contabilidad completa	Sí	Simplificada
Estados financieros	Anuales	No obligatorios
Asamblea anual	Obligatoria	No obligatoria
Revisor fiscal	Obligatorio	No obligatorio
Publicaciones	Múltiples	Reducidas

Fiscalidad: régimen de transparencia

 **Artículo 269 LGSM:** La SAS está sujeta al régimen de transparencia fiscal, que implica:

1. Declaración de dividendos
2. Información a accionistas
3. Publicación de estados financieros cuando se ofrezcan acciones

—

Fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades (arts. 222-249 LGSM)

Fusión

 **Artículo 222 LGSM:** La fusión es la reunión de dos o más sociedades en una sola, que asume sus derechos y obligaciones.

Tipos de fusión:

- **Fusión por absorción:** Una sociedad absorbe a otra
- **Fusión por creación:** Se crea una nueva sociedad

Procedimiento:

1. Proyecto de fusión
2. Aprobación por las asambleas
3. Publicación del proyecto
4. Oposición de acreedores
5. Inscripción en el Registro Mercantil
6. Disolución de las sociedades fusionadas

Escisión

 **Artículo 233 LGSM:** La escisión es la división del patrimonio de una sociedad en dos o más partes, que se transfieren a sociedades existentes o nuevas.

Tipos de escisión:

- **Escisión total:** La sociedad se disuelve sin liquidarse
- **Escisión parcial:** Se transfiere una parte del patrimonio

 **Artículo 234 LGSM:** El procedimiento es similar al de la fusión:

1. Proyecto de escisión
2. Aprobación por la asamblea
3. Publicación
4. Oposición de acreedores
5. Inscripción

Disolución

 **Artículo 244 LGSM:** Causales de disolución:

1. **Voluntaria:** Decisión de los socios
2. **Forzosa:**
 - Vencimiento del plazo
 - Cumplimiento de la condición resolutoria
 - Pérdida del capital social
 - Fusión o escisión
 - Convenio de reestructuración
 - Quiebra

 **Importante:** La disolución no implica liquidación inmediata. La sociedad sigue existiendo hasta que se complete la liquidación.

Liquidación

 **Artículo 245 LGSM:** El procedimiento de liquidación comprende:

1. Designación de liquidador
2. Pago de deudas sociales
3. Distribución del remanente
4. Extinción de la personalidad jurídica

Distribución del remanente:  **Artículo 246 LGSM:** El remanente se distribuye en el siguiente orden:

1. Devolución de aportes
2. Distribución de utilidades pendientes
3. Participación en el remanente proporcional a los aportes

💡 **Ejemplo:** Si una SA se liquida con un patrimonio de \$1.000.000.000 y deudas de \$300.000.000, el remanente de \$700.000.000 se distribuye primero para devolver los aportes y luego proporcionalmente.

Doctrina comparada

País	Concepto de acto de comercio	Sociedad unipersonal	SAS
Colombia	Enumeración casuística	Sí (SA, SAS)	Sí (Ley 1258/2008)
México	Criterio subjetivo	Sí (SA unipersonal)	Sí (Ley General de SOCiedades)
España	Criterio objetivo	Sí (SL y SA)	Sí (Ley 3/2009)
Argentina	Criterio mixto	Sí (Ley 24.521)	Sí (Ley 27.349)
Chile	Criterio subjetivo	Sí (Ley 20.696)	Sí (Ley 20.696)

Legislación aplicable comentada

Normativa principal

Código de Comercio (Decreto 410 de 1971)

- Arts. 1-10: Actos de comercio
- Arts. 19-22: Obligaciones del comerciante
- Arts. 28-30: Registro mercantil
- Arts. 49-51: Comerciantes individuales
- Arts. 88-103: Sociedades irregulares
- Arts. 75-76: Actos absolutos y relativos
- Art. 498: Concepto de empresa

Ley 222 de 1995 (LGSM)

- Arts. 1-10: Disposiciones generales
- Arts. 26-57: Sociedad colectiva
- Arts. 58-86: Sociedad de responsabilidad limitada
- Arts. 87-204: Sociedad por acciones
- Arts. 222-249: Fusión, escisión, disolución
- Arts. 260-271: SAS

Ley 1258 de 2008 (SAS)

- Constitución en línea
- Capital social sin mínimo
- Régimen simplificado

Ley 446 de 1998

- Auxiliares mercantiles
- Mediación y conciliación

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)

- Procedimientos arbitrales

- Auxiliares técnicos

Esquema de síntesis

DERECHO MERCANTIL

- ACTOS DE COMERCIO
 - Enumeración casuística (arts. 1-10 CCom)
 - Absolutos (art. 75)
 - Relativos (art. 76)
 - Criterio mixto
- COMERCIANTES
 - Concepto (art. 3)
 - Requisitos (inscripción, habitualidad)
 - Obligaciones (contabilidad, registro)
 - Prohibiciones (art. 10-11)
- EMPRESA
 - Concepto económico (unidad de organización)
 - Concepto jurídico (universalidad de bienes)
 - Fondo de comercio
- AUXILIARES MERCANTILES
 - Dependientes (factor, gerente, viajante)
 - Independientes (corredor, comisionista)
 - Técnicos (mediador, perito, árbitro)
- SOCIEDADES MERCANTILES
 - SA
 - Constitución (escritura pública)
 - Capital: acciones
 - Órganos: asamblea, consejo
 - Capital mínimo: \$50.000.000
 - SRL
 - Capital: partes sociales
 - Socios: 2 a 50
 - Transmisión: consentimiento
 - Capital mínimo: \$100.000
 - SAS
 - Constitución: en línea
 - Capital: sin mínimo
 - Un solo accionista
 - Régimen simplificado